

1500562-36.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RAFAELA NOGUEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de abril de 2022, por volta das 16h50min, na Rua Pedro Lopes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500562-36.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500562-36.2022.8.26.0495

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

RAFAELA NOGUEIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, "caput", c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de abril de 2022, por volta das 16h50min, na Rua Pedro Lopes Dias, n 1, Vila Nova, nesta cidade e comarca de Registro, trazia consigo para fins de tráfico, 03 pedras de 'crack', com peso de 0,43g, 01 microtubo contendo cocaína, com peso aproximado de 1,0g; 01 pedra de 'crack', com peso de 0,62g; 03 microtubos contendo cocaína, com peso de 3,02g; 03 microtubos contendo "crack", com peso de 1,78 g e 02 porções de maconha, com peso de 2.92g; e ainda guardava 91 pinos contendo 'crack', com peso aproximado de 16.66g e 208 pinos contendo cocaína, com peso aproximado de 215g, bem como também vendeu 01 (uma) pedra de crack 0,56g, tudo sem autorização e em

desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 138), a acusada foi citada (fls. 146) e apresentou resposta preliminar (fls. 164/169).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e a ré (fls. 200/201).

Em alegações finais postulou o Ministério Público a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 206/212), enquanto a Defesa postulou a aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 216/231).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Materialidade comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 128/133, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), e laudo de constatação provisória encartados (fls. 34/35), de modo a não haver dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratam de entorpecentes catalogados na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

A acusada foi confessa em juízo. Admitiu a traficância e a propriedade das drogas (tanto aquelas que trazia consigo, quanto as encontradas no chão). Negou apenas a propriedade das drogas localizadas no terreno nas proximidades. Disse que já estava "terminando o seu turno" e já tinha vendido praticamente toda a sua "cota" de drogas, cujo produto da venda, admitiu, deixava guardado no bar.

A confissão da ré foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis Leonardo Correa Pupo da Cruz e Ivo da Silva, que asseveraram que naquela data, no período da tarde, chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada, através do telefone, denúncia de possível prática de tráfico de drogas na Rua Pedro Lopes Dias esquina com a Viela Pedro Lopes Dias, defronte ao 'Bar do Erik', no bairro Vila Nova. A mesma denúncia já havia sido realizada nos dias anteriores e, a partir das informações fornecidas pela pessoa denunciante, deslocaram-se até o local em viatura descaracterizada e visualizaram a ré comercializando drogas com uma usuária. As duas não perceberam a aproximação e continuaram a negociação, momento que foram abordadas. A ré, que estava vendendo a droga, trazia consigo 3 pedras de 'crack', 1 pino de cocaína e mais 1 pino contendo mais 'crack', além da quantia de R\$ 31,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular. No chão, ao lado da ré Rafaela foram ainda encontrados mais 3 pinos contendo cocaína, 3 pinos contendo 'crack' e 2 porções de maconha. Passaram a verificar o local e, aproximadamente dez metros de distância de onde Rafaela estava, foram encontrados mais 91 pinos contendo 'crack' e 208 pinos contendo cocaína. Indagada, a ré confessou que estava vendendo drogas e informou que, após a venda dos entorpecentes, o dinheiro era guardado no 'Bar do Erik', situado ali logo em frente que, então, deslocaram-se até o referido estabelecimento comercial e identificaram o proprietário, Herick Allan Alves Moreira, o qual alegou que mantinha em seu poder a quantia de R\$ 300,00 a pedido da ré Rafaela, sendo que tal quantia achava-se no caixa do estabelecimento comercial, como se pertencesse a ele, que ainda alegou que não sabia a origem do dinheiro (fls. 4/5 e 6/7 e gravação em mídia).

Diante deste contexto uníssono, reputo inequivocamente demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual a condenação se apresenta como desfecho de rigor.

À míngua de melhor descrição na denúncia, afasta-se a circunstância do art. 40, III de Lei nº 11.343/06, indemonstrada sua pertinência na hipótese.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação da pena, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, porém sem redução aquém do mínimo em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Na última etapa, aplicável o redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06 haja vista que a ré é tecnicamente primária e menor de 21 anos.

A redução, entretanto, se dará na fração média de 1/2.

Não há como desconsiderar que a ré já ostenta dois registros infracionais anteriores justamente por tráfico ilícito nesta comarca, inclusive com internação recente na Fundação CASA, tendo atingido a maioria há pouco tempo.

Essas múltiplas incursões contemporâneas na atividade ilícita a distanciam em certa medida da figura prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, evidenciada já alguma dedicação à traficância.

Logo, aplicada a fração média, torno as penas definitivas em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, no piso

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar RAFAELA NOGUEIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06 c.c. art. 65, inciso I do Código Penal, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Em vista do desfecho adotado, concedo à ré o benefício de liberdade provisória e faculto o apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clasulado.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens apreendidos e dos valores em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexo existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário visando sua reversão ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei n.º 11.343/06, oficie-se à autoridade policial para fins de incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido a medida determinada, devendo ser preservada quantia suficiente para eventual realização de contraprova até o trânsito em julgado, observando-se o disposto no artigo 32, § 1º, do diploma legal em questão.

Nome no rol, oportunamente.

Custas ex lege.

Providencie-se as comunicações de praxe, inclusive ao T.R.E.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Registro, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA